Techniques du commerce international

L'essentiel

Une vente internationale combine trois flux décalés : physique (transport), documentaire et financier. L'Incoterm répartit livraison, risques, frais et dédouanement entre vendeur et acheteur ; tout le reste en découle : choix du transport et du document, technique de paiement (remise, crédit documentaire), couverture du change, assurance, puis douane (espèce, origine, valeur) ou TVA intracommunautaire.

01 L'opération d'import-export

Idée clé : Autour du vendeur et de l'acheteur, des intermédiaires spécialisés gèrent trois flux décalés dans le temps : marchandise, documents, paiement.

- 3 flux : physique (marchandise), documentaire (documents commerciaux, transport, assurance, douane), financier (paiement)
- Livraison et paiement ne sont presque jamais simultanés : la technique de paiement sert à gérer ce décalage
- Commissionnaire de transport : organise de bout en bout en son nom, répond de ses substitués (responsabilité de plein droit)
- Transitaire : mandataire pour des opérations ponctuelles, ne répond que de sa faute prouvée ; il ne déplace pas la marchandise
- Pro forma : facture anticipée, non comptable ; sert à obtenir licence d'import, financement, ouverture d'un crédit documentaire
- Offre : désignation, prix et monnaie, Incoterm + lieu + édition, délai, paiement, validité ; une offre ferme peut engager le vendeur
- Facture commerciale : constate la vente ; base de la comptabilité, de la TVA, de la douane ; en credoc, conformité stricte

À NE PAS CONFONDRE

- *Commissionnaire de transport* / *Transitaire* : Le premier garantit le résultat (y compris ses substitués) ; le second exécute un mandat et ne répond que de sa faute prouvée.
- *Facture commerciale* / *Liste de colisage* : La facture porte la valeur ; la liste de colisage décrit le contenu de chaque colis (poids, dimensions, marques) sans les prix.

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **À quoi sert une facture pro forma ?** → Facture anticipée non comptable : permet au client d'obtenir une licence d'importation, un financement ou l'ouverture d'un crédit documentaire.
2. **Différence de responsabilité commissionnaire / transitaire ?** → Commissionnaire : responsabilité de plein droit, y compris du fait de ses substitués. Transitaire : simple mandataire, responsable de sa seule faute prouvée.
3. **Quels sont les trois flux d'une opération ?** → Physique (marchandise), documentaire (documents), financier (paiement).

02 Incoterms 2020

Idée clé : L'Incoterm (règle ICC, 3 lettres) fixe le point de livraison, donc le transfert des risques, et la répartition des frais, du dédouanement et des documents ; il ne règle ni la propriété ni le paiement.

- 11 règles : 7 tous modes (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP) ; 4 maritimes et fluviales (FAS, FOB, CFR, CIF)
- 4 familles : E (départ), F (transport principal non payé), C (transport principal payé), D (arrivée)
- Risque : EXW chez le vendeur non chargé ; FCA remise au transporteur de l'acheteur ; FAS le long du navire ; FOB/CFR/CIF à bord ; CPT/CIP premier transporteur
- D : DAP prête à être déchargée ; DPU déchargée ; DDP prête à être déchargée + dédouanée import
- Famille C = 2 points critiques : risque au départ, frais jusqu'à destination ; en E, F, D les deux coïncident
- Dédouanement export : vendeur sauf EXW ; import : acheteur sauf DDP. Assurance obligatoire : CIF (clauses C) et CIP (clauses A), 110 % du prix
- Clause complète = règle + lieu précis + « Incoterms® 2020 » (ex. FCA 12 rue des Docks, Le Havre, Incoterms® 2020)

FORMULES

- Échelle des prix : EXW + chargement, pré-acheminement, dédouanement export = FAS ; + mise à bord = FOB ; + fret = CFR ; + assurance = CIF
- Prime CIF = taux × 110 % × valeur CIF, donc CIF = CFR ÷ (1 − 1,1 × taux)

À NE PAS CONFONDRE

- *Famille C* / *Famille D* : Dans les deux, le vendeur paie le transport jusqu'à destination ; en C le risque passe au départ, en D à l'arrivée.
- *Transfert des risques* / *Transfert de propriété* : L'Incoterm fixe le premier ; la propriété relève du contrat et de la loi applicable.
- *CIF* / *CIP* : CIF (maritime) : assurance clauses C minimum ; CIP (tous modes) : clauses A minimum ; les deux à 110 % du prix.

> ***Pour retenir :*** *E-F-C-D = de plus en plus loin pour le vendeur. « C comme Coupé en deux » : le risque part au départ, les frais vont jusqu'au bout. « CIP = Plus » d'assurance (A) que CIF (C).*

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **En CFR, qui supporte le risque pendant le fret maritime que le vendeur a payé ?** → L'acheteur : le risque passe à bord au port d'embarquement, alors que le vendeur paie le fret jusqu'au port de destination.
2. **Pourquoi éviter FOB pour un conteneur ?** → Le conteneur est remis au terminal avant la mise à bord : le vendeur supporterait un risque qu'il ne contrôle plus. On préfère FCA.
3. **Pourquoi EXW est-il déconseillé pour un export hors UE ?** → L'acheteur étranger doit dédouaner à l'export en France, souvent impossible ; l'exportateur a besoin de la preuve d'export pour l'exonération de TVA. L'ICC recommande FCA.

4. **Quelle nouveauté 2020 en FCA ?** → Les parties peuvent convenir que le transporteur de l'acheteur remet au vendeur un connaissement « à bord », utile en crédit documentaire.

03 Transport international

Idée clé : Le mode de transport est un arbitrage coût, délai, sécurité et nature de la marchandise ; chaque mode a son calcul de fret, son document et sa convention plafonnant la responsabilité.

- Maritime : ligne régulière (horaires fixes, conteneurs) / tramping (à la demande, vrac) ; FCL = conteneur complet, LCL = groupage
- EVP (TEU) = équivalent vingt pieds ; un 40' = 2 EVP
- Surcharges maritimes : BAF (carburant), CAF (change), THC (manutention terminal)
- Documents : route = CMR (Genève 1956, 3 originaux) ; rail = CIM (COTIF) ; air = LTA ; mer = connaissement
- Plafonds : CMR 8,33 DTS/kg ; La Haye-Visby 666,67 DTS/colis ou 2 DTS/kg (le plus élevé) ; Montréal 26 DTS/kg ; CIM 17 DTS/kg
- Multimodal : au moins 2 modes, contrat unique avec un seul opérateur qui répond de l'ensemble
- Emballage, marquage, colisage : au vendeur (A8) ; palettes bois NIMP 15 ; le délai a un coût (stock à financer)

FORMULES

- Maritime : UP = max(poids brut en t ; volume en m³) ; fret de base = UP × taux
- Aérien : poids volumétrique (kg) = L × l × h (cm) ÷ 6 000 ; poids taxable = max(poids réel ; poids volumétrique)

À NE PAS CONFONDRE

- *Ratio maritime (1 t = 1 m³) / Ratio aérien (1 m³ = 167 kg)* : L'avion est beaucoup plus sensible au volume : la place y est rare et coûteuse.
- *Coût du transport / Coût logistique total* : Le total inclut stock immobilisé, emballage, assurance, ruptures, retards : un fret plus cher peut réduire le coût total.

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **Colis de 120 × 100 × 100 cm, 150 kg, par avion : poids taxable ?** → Poids volumétrique = 1 200 000 ÷ 6 000 = 200 kg > 150 kg : on paie 200 kg.
2. **Quels délais de réserves en CMR ?** → Immédiates pour un dommage apparent ; écrites dans les 7 jours (hors dimanches et fériés) pour un dommage non apparent. Prescription 1 an.
3. **Que signifient BAF et CAF ?** → BAF : ajustement au prix du carburant. CAF : ajustement aux variations de change.

04 Documents du commerce international

Idée clé : Seul le connaissement négociable représente la marchandise ; tous les documents doivent être cohérents entre eux et avec le crédit documentaire.

- Connaissement (B/L) : 3 fonctions = reçu de la marchandise, preuve du contrat de transport, titre représentatif
- Émis en un jeu de plusieurs originaux (souvent 3) ; la livraison contre un original annule les autres
- Net (clean) = sans réserve ; clausé = réserves du transporteur ; en credoc, seul un document net est accepté (UCP 600, art. 27)
- Nominatif (personne désignée), à ordre (endossement, credoc), au porteur (simple remise, rare)
- Non négociables : sea waybill, LTA, CMR, CIM : livraison au destinataire désigné sans original
- Certificats : origine non préférentielle (CCI), preuve d'origine préférentielle (EUR.1), sanitaire, inspection, assurance
- Cohérence : description, poids, colis, dates, noms, montants identiques partout ; facture dans la limite du crédit

À NE PAS CONFONDRE

- *Connaissement / LTA* : La LTA prouve le contrat et la prise en charge mais n'est pas négociable : le transporteur aérien livre au destinataire désigné.
- *Reçu pour embarquement / Embarqué (shipped on board)* : Les banques exigent en principe la mention « à bord ».

> ***Pour retenir :*** *Connaissement = R-P-T : Reçu, Preuve, Titre.*

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **Quelles sont les trois fonctions du connaissement ?** → Reçu de la marchandise, preuve du contrat de transport, titre représentatif (s'il est négociable).
2. **Pourquoi un connaissement clausé pose-t-il problème en credoc ?** → Les banques n'acceptent qu'un document de transport net : une réserve sur l'état des marchandises rend la présentation non conforme.
3. **Qui émet un certificat d'origine non préférentiel ?** → La chambre de commerce et d'industrie.

05 Paiements internationaux

Idée clé : La technique de paiement arbitre entre la sécurité du vendeur, le coût et l'attente de l'acheteur ; seul le crédit documentaire engage une banque à payer contre documents conformes.

- 3 risques : commercial (client), pays/politique (environnement, transfert), change
- Instrument (virement SWIFT/IBAN/BIC, chèque, effet) ≠ technique (encaissement simple, remise, crédit documentaire)
- Sécurité décroissante : avance > credoc confirmé > credoc irrévocable > remise D/P > remise D/A > compte ouvert
- Remise documentaire (URC 522) : documents remis contre paiement (D/P) ou acceptation de traite (D/A) ; aucune banque ne s'engage
- Credoc (UCP 600, 2007) : banque émettrice s'engage, à la demande de l'acheteur (donneur d'ordre), à payer le vendeur (bénéficiaire)
- Notificatrice : transmet sans s'engager ; confirmante : ajoute son engagement (couvre banque émettrice et risque pays)
- Réalisation : à vue, paiement différé, acceptation, négociation ; garanties : soumission, restitution d'acompte, bonne exécution, stand-by

FORMULES

- Credoc : examen des documents ≤ 5 jours ouvrés bancaires ; présentation ≤ 21 jours civils après expédition et avant la validité

À NE PAS CONFONDRE

- *Remise documentaire* / *Crédit documentaire* : Dans la remise, aucune banque ne s'engage à payer ; dans le credoc, l'émettrice (et la confirmante) s'engage contre documents conformes.
- *Lettre de change* / *Billet à ordre* : La lettre de change est émise par le créancier (tireur) ; le billet à ordre par le débiteur (souscripteur).
- *Risque commercial* / *Risque pays* : Le premier tient au client ; le second à son environnement (État, système bancaire), indépendamment de sa solvabilité.

> ***Pour retenir :*** *Credoc = « les banques paient du papier, pas de la marchandise » (autonomie).*

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **Qu'est-ce que l'autonomie du crédit documentaire ?**→ Le credoc est indépendant du contrat de vente : les banques ne traitent que des documents. Documents conformes = paiement même si la marchandise est défectueuse ; non conformes = refus possible.
2. **Pourquoi une remise documentaire avec LTA protège-t-elle mal le vendeur ?**→ La LTA n'est pas un titre : l'acheteur désigné retire la marchandise sans passer par la banque. Il faut un connaissement à ordre.
3. **Quels risques restent au vendeur avec un credoc irrévocable notifié ?**→ La défaillance de la banque émettrice étrangère et le risque pays (transfert). La confirmation les supprime.
4. **Tireur, tiré, aval ?**→ Tireur : émet la traite (vendeur). Tiré : doit payer (acheteur). Aval : garantie d'un tiers, souvent une banque.

06 Risque de change

Idée clé : Une créance ou une dette en devise change de valeur en euros entre la facture et le paiement ; on la couvre à terme (flux certain), par option (flux incertain) ou par des techniques internes.

- Comptant (spot) : livraison sous 2 jours ouvrés ; à terme (forward) : cours fixé aujourd'hui pour une date future
- Le cours à terme dépend du comptant et de l'écart de taux d'intérêt entre les deux monnaies
- Exportateur qui attend des devises : vente à terme ; importateur qui doit payer : achat à terme
- Option : droit et non obligation (call = achat, put = vente) à un prix d'exercice, contre une prime payée d'avance
- Terme : pas de prime, aucun gain si le cours devient favorable ; option : gain conservé moins la prime
- Techniques internes : facturer en euros, compensation (netting), termaillage (leads and lags), clause de change

FORMULES

- `Cotation 1 EUR = S USD : montant EUR = montant USD ÷ S ; montant USD = montant EUR × S`
- `F = S × (1 + i_USD × n/360) ÷ (1 + i_EUR × n/360) ; si i_USD > i_EUR, F > S (déport du dollar)`

À NE PAS CONFONDRE

- *Couverture à terme* / *Option de change* : Terme : obligation, sans prime, pour un flux certain (facture émise). Option : droit, prime, pour un flux incertain (appel d'offres, devis).

> ***Pour retenir :*** *1 EUR = S USD : S monte = euro fort = mauvais pour l'exportateur payé en dollars.*

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **Cotation 1 EUR = S USD : S passe de 1,10 à 1,20. Effet pour un exportateur facturant en USD ?**→ Perte : l'euro s'apprécie, il reçoit moins d'euros pour le même montant en dollars. L'importateur payant en USD gagne.
2. **Quel outil pour un devis en dollars dont la signature est incertaine ?**→ L'option de change (achat d'un put par l'exportateur) : droit sans obligation, adapté à un flux incertain.
3. **Qu'est-ce que le termaillage ?**→ Accélérer ou retarder un encaissement ou un paiement selon l'anticipation du cours ; c'est un pari sur l'évolution.

07 Assurances

Idée clé : L'assurance « facultés » indemnise sur la valeur assurée, au-delà des plafonds du transporteur, à condition de prendre des réserves à temps ; l'assurance-crédit couvre l'impayé.

- Institute Cargo Clauses (2009) : A = tous risques sauf exclusions ; B et C = risques énumérés, C la plus restreinte
- C : incendie, naufrage, collision, avarie commune ; B ajoute séisme, foudre, entrée d'eau de mer ; seul A couvre vol, casse, mouille
- Exclusions même en A : faute intentionnelle, freinte, emballage insuffisant, vice propre, retard ; guerre et grèves par clauses spécifiques
- Police au voyage (une expédition) / police d'abonnement ou flottante (toutes les expéditions d'une période)
- Réserves : écrites, précises et motivées ; mer 3 jours, CMR 7 jours, air 14 jours (21 pour retard)
- Assurance-crédit : agrément (limite) par client, indemnise un % de la créance ; Bpifrance Assurance Export pour l'État

À NE PAS CONFONDRE

- *Avarie particulière* / *Avarie commune* : La première est supportée par le propriétaire de la marchandise ; la seconde (sacrifice volontaire du capitaine) est répartie entre navire et cargaisons au prorata (Règles d'York et d'Anvers).

> ***Pour retenir :*** *A = All (tous risques) ; C = Court (le minimum).*

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **Une marchandise est volée en cours de route : quelles clauses ICC la couvrent ?**→ Seulement les clauses A (vol, casse, mouille ordinaire ne sont pas couverts en B et C).
2. **Pourquoi des réserves précises plutôt que « sous réserve de déballage » ?**→ Les réserves générales n'ont pas de valeur ; il faut des observations précises et motivées pour conserver le recours contre le transporteur et l'indemnisation de l'assureur.
3. **Qu'est-ce que l'avarie commune ?**→ Sacrifice ou dépense extraordinaire décidé par le capitaine pour sauver navire et cargaison d'un péril commun, réparti entre tous au prorata de leur valeur.

08 Douane

Idée clé : La taxation d'une importation dépend de trois éléments : espèce tarifaire (ce qu'elle est), origine (d'où elle vient) et valeur en douane (combien elle vaut).

- UE = union douanière : ni droits ni formalités à l'intérieur ; tarif commun et Code des douanes de l'Union (CDU) face aux pays tiers

- Nomenclature : SH 6 chiffres (OMD, mondial) ; NC 8 chiffres (UE) ; TARIC 10 chiffres (mesures UE) ; RTC en cas de doute
- Origine non préférentielle : dernière transformation substantielle ; préférentielle : règles de chaque accord, droit réduit ou nul
- Valeur en douane = valeur transactionnelle + transport et assurance jusqu'à l'entrée dans l'UE ; exclut les frais après l'entrée
- TVA import autoliquidée depuis le 1er janvier 2022 ; récupérable, alors que les droits de douane sont un coût définitif
- Déclaration électronique, numéro EORI ; OEA « simplifications » et/ou « sécurité et sûreté »
- Régimes particuliers : transit, entrepôt, admission temporaire, perfectionnement actif (import puis réexport) et passif (droits sur la plus-value)

FORMULES

- `Droits = valeur en douane × taux`
- `Base TVA = valeur en douane + droits + frais jusqu'au premier lieu de destination ; TVA = base × 20 %`

DATES CLÉS

1er janvier 2022	Autoliquidation de la TVA à l'importation en France ; remplacement de la DEB par l'état récapitulatif et l'EMEBI

À NE PAS CONFONDRE

- *Perfectionnement actif* / *Perfectionnement passif* : Actif : on importe en suspension pour transformer puis réexporter. Passif : on exporte temporairement pour transformer ou réparer, puis on réimporte en payant sur la plus-value.

> ***Pour retenir :*** *E-O-V : Espèce, Origine, Valeur, les trois clés de la taxation.*

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **Valeur en douane 10 000 €, droits 5 %, frais jusqu'au premier lieu en France 300 € : TVA import ?** → Droits = 500 € ; base = 10 000 + 500 + 300 = 10 800 € ; TVA = 2 160 €.
2. **Que comprennent SH, NC et TARIC ?** → SH : 6 chiffres, mondial (OMD). NC : 8 chiffres, UE (droit et statistiques). TARIC : 10 chiffres, mesures spécifiques UE.
3. **Que faut-il ajouter au prix pour obtenir la valeur en douane ?** → S'ils ne sont pas inclus : transport et assurance jusqu'à l'entrée dans l'UE, commissions (sauf à l'achat), emballages, prestations gratuites de l'acheteur, certaines redevances.

09 Échanges intracommunautaires

Idée clé : Entre États membres, pas de douane : la vente B to B est exonérée chez le vendeur (LIC) et la TVA est autoliquidée par l'acheteur dans son pays (AIC).

- LIC exonérée si : vente entre assujettis, transport physique vers un autre État membre (preuve), n° de TVA valide de l'acquéreur, état récapitulatif
- Facture : n° TVA intracommunautaire des deux parties, montant HT, mention « Exonération de TVA, article 262 ter I du CGI »
- Autoliquidation : l'acquéreur déclare la TVA due et la déduit sur la même déclaration ; net 0 €, opération tracée
- Depuis 2022 : DEB remplacée par l'état récapitulatif TVA (fiscal, mensuel) et l'EMEBI (statistique, au-dessus de seuils)
- Export hors UE : déclaration d'export, exonération prouvée par la sortie de l'UE ; droits et TVA à l'import dans le pays tiers

À NE PAS CONFONDRE

- *Exonération (chez le vendeur)* / *Autoliquidation (chez l'acheteur)* : Deux faces d'une même opération : le vendeur ne facture pas de TVA, l'acheteur la déclare dans son pays.
- *Livraison intracommunautaire* / *Exportation* : LIC : aucune formalité douanière, preuve = transport + n° TVA. Export : déclaration en douane, preuve = sortie de l'UE.

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **Quelles conditions pour exonérer une LIC ?** → Vente entre assujettis, bien expédié vers un autre État membre (preuve), acquéreur identifié à la TVA avec numéro valide sur la facture, opération déclarée sur l'état récapitulatif.
2. **Qu'est-ce que l'EMEBI ?** → L'enquête statistique mensuelle sur les échanges de biens intra-UE, pour les entreprises au-dessus des seuils ou sélectionnées ; elle a remplacé, avec l'état récapitulatif, la DEB en 2022.

À SAVOIR PAR CŒUR

1. 11 Incoterms 2020 : tous modes EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP ; maritimes FAS, FOB, CFR, CIF
2. Risque : FOB, CFR, CIF à bord ; FCA, CPT, CIP remise au (premier) transporteur ; DAP prête à décharger ; DPU déchargée
3. Export dédouané par le vendeur sauf EXW ; import par l'acheteur sauf DDP
4. CIF = clauses C, CIP = clauses A, 110 % du prix ; CIF = CFR ÷ (1 − 1,1 × taux)
5. UP maritime = max(t ; m³) ; poids volumétrique aérien = L × l × h (cm) ÷ 6 000
6. Plafonds : CMR 8,33 DTS/kg ; La Haye-Visby 666,67 DTS/colis ou 2 DTS/kg ; CIM 17 DTS/kg
7. Connaissement : reçu, preuve du contrat, titre représentatif ; LTA, CMR, CIM, sea waybill non négociables
8. Credoc UCP 600 : examen 5 jours ouvrés ; présentation 21 jours après expédition ; remise documentaire URC 522
9. Exportateur : vente à terme ; importateur : achat à terme ; option = droit + prime
10. Droits = valeur en douane × taux ; base TVA import = VD + droits + frais jusqu'au premier lieu
11. SH 6 chiffres, NC 8, TARIC 10
12. 1er janvier 2022 : TVA import autoliquidée ; DEB remplacée par état récapitulatif + EMEBI

PIÈGES À ÉVITER

- Croire qu'en famille C le vendeur supporte le risque jusqu'à destination : il paie le transport, mais le risque passe au départ
- Utiliser FOB ou CIF pour un conteneur ou un envoi aérien : préférer FCA, CPT, CIP
- Confondre banque notificatrice (transmet sans s'engager) et banque confirmante (ajoute son engagement de payer)
- Penser que l'Incoterm règle le transfert de propriété ou le paiement : il ne règle que livraison, risques, frais, formalités
- Avec 1 EUR = S USD, croire qu'une hausse de S signifie que le dollar monte : c'est l'euro qui s'apprécie
- Ajouter à la valeur en douane le transport après l'entrée dans l'UE (il en est exclu) ou croire les droits de douane récupérables comme la TVA

Ouverture du journal…